

자의 양육과 친권자결정에 관한 협의서 (샘플)

사 건 20 호협 협의이혼의사확인신청

당사자 부 성 명 ○ ○ ○
주민등록번호 670123 - 1234567
모 성 명 & & &
주민등록번호 670102 - 2123456

※ 당사자의 인적사항은
부, 처 모두 기재하여야 합니다!
- 일방이 신청하더라도 양 당
사자의 인적사항을 모두 적
어주시기 바랍니다.

협 의 내 용

1. 친권자 및 양육자의 결정 (□에 √표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오).

자녀 이름	성별	생년월일(주민등록번호)	친권자	양육자
○ △ △	☒ 남 ☐ 여	2005년 10월 31일 (051031 -3123456)	☐ 부 ☒ 모 ☐ 부모공동	☐ 부 ☒ 모 ☐ 부모공동
· <u>친권자 부모공동의 경우</u>, 미성년자녀에 대한 모든 법률적 행위(긴급수술, 보험가입, 은행계좌개설 등)를 부모가 함께하여야 합니다. 일방만 행사할 수 없으므로 해당사안을 꼭 안내바랍니다. · <u>양육자 부모공동의 경우</u>, 이혼 후에도 부부가 동거한다는 뜻으로 예외적으로 특별한 사유가 있는 경우에만 가능합니다. (사유를 소명하여야하고 판사님이 허가하지 않는 경우가 대부분임) · 부모공동의 경우를 제외하고서는, 친권자와 양육자가 일치하도록 체크 바랍니다. · 미성년 자녀의 생년월일, 주민등록번호가 누락되는 경우가 많습니다. 반드시 기재바랍니다. · 성년인 자녀는 기재하면 안됩니다. (2021년 7월 28일 기준 성년: 2002년 7월 28일생)				

2. 양육비용의 부담 (□에 √표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오.)

지급인	☒ 부 ☐ 모 (비양육자)	지급받는 사람	☐ 부 ☒ 모 (양육자)
지급방식	☒ 정기금 (정기금, 일시금 중 택 1)		☐ 일시금
지급액	이혼신고 다음날부터 자녀들이 각 성년에 이르기 전일까지 (기간변경불가) 미성년자 1인당 매월 금 500,000 원 (한글병기: 오십만 원)	이혼신고 다음날부터 자녀들이 각 성년에 이르기 전일까지의 양육비에 관하여 금 _____ 원 (한글병기: _____ 원)	
지급일	매월 말 일	년 월 일	
기타	☐ 양육비는 따로 받지 않고 양육자가 양육비를 부담하겠음. ☐ 기타 · 양육비는 비양육자가 양육자에게 지급하는 것으로, 양육자가 비양육자에게 생활비 또는 위자로 명목으로 지급하는 것은 양육비가 아니므로 기재할 수 없습니다. · 정기금 지급일의 경우 29, 30, 31일은 말일로 기재바랍니다. (2월은 29일 등 없음) · 양육비를 따로 받지 않을 경우 지급인 및 지급방식에 체크하여서는 안됩니다. · 양육비를 따로 받지 않을 경우 뒷장의 진술서를 함께 작성하여야 합니다. · 양육비 부담기간은 무조건 이혼신고 다음날부터 성년에 이르기 전일까지입니다. (성년이 된 이후(대학등록금 등) 및 재산분할에 대하여는 조서에 기재되지 않음)		
지급받는 계좌	(##) 은행 예금주 : &&& (자녀명의통장 안됨) 계좌번호 : 123-456-78999		

3. 면접교섭권의 행사 여부 및 그 방법 (☐에 ☒표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오.)

(정기면접(매월 또는 매주 정한 시간에 하는 것), 수시면접 중 택 1, 둘 다 선택은 안됨)

일 자	시 간	인도 장소	면접 장소	기타(면접교섭시 주의사항)
☒ 매월 1 째 주 수 요일	9시 00분부터 21시 00분까지	양육자의 집	비양육자의 집	· 시간은 24시 형식으로 적어야 합니다. (8시 안됨 → 20시) · 장소는 정확히 특정하여 적어야 합니다. (단순히 집, 밖 안됨)
☐ 매주 _____요일	시 분부터 시 분까지			
☐ 기타 (단순히 기타에 체크 불가, 예시와 같이 기재해야 함) 예) 자녀의 의사에 따라 인도장소, 면접장소 제한없이 수시로 면접 인도장소, 면접장소 제한없이 수시로 면접 자녀의 방학이나 명절을 이용하여 면접교섭권 행사				

※ 특별한 사정 없이 면접교섭권을 배제하거나 지나치게 제한하는 것은 자녀의 복리에 반하므로 협의이혼의사를 “불확인” 받을 수 있습니다. 특별한 사정이 있다면 그 사유를 소명하시기 바랍니다.
 최소한 월1회 이상 면접교섭이 가능하도록 협의할 것을 권장하고 외국에 거주하더라도 방학을 이용하거나 서신, 전화를 통한 방법으로 면접교섭하는 것으로 협의할 수 있습니다.

※ 협의서는 확인기일 1개월 전까지 제출하여야 하며 확인기일까지 협의서를 제출하지 아니하는 경우 협의이혼절차가 지연되거나 불확인으로 처리될 수 있고, 협의한 내용이 자녀의 복리에 반하는 경우 가정법원은 보정을 명할 수 있으며, 보정명령에 응하지 아니하는 경우 법원은 협의이혼의사를 “불확인”할 수 있습니다.

※ 협의서는 총3부를 제출하여야 합니다.

협의일자 : 20 21 년 7 월 28 일

부 : ○ ○ ○ (인/서명)

모 : & & & (인/서명)

재산 및 양육비 지출 등에 관한 진술서

(양육비를 따로 받지 않을 경우에만 진술서를 작성하면 됩니다.)

1. 직업 및 재산 현황(해당사항의 □에 ☑ 표시를 하고, 빈칸에 구체적으로 기재하십시오.)

부				모			
직업	□있음 종류	직장명		☑있음 종류 사무직	직장명 %%%		
		월 급여액수 원			월 급여액수 5백만 원		
	□일용직근로자	작업내용		□일용직근로자	작업내용		
		일당액 원	월 평균근로일수 일		일당액 원	월 평균근로일수 일	
	□없음	희망직업		□없음	희망직업		
		취업예정일			취업예정일		
예상소득액		예상소득액					
재산	주거지	□아파트	□소유	시가 원	☑아파트	□소유	시가 원
		□다세대/다 가구주택	□전세		보증금 원	□다세대/ 다가구주택	
	크기	□단독주택		월차임 원		크기	□단독주택
	평	□부동산(분양권 포함)보유	전체시가 원	30 평	□부동산(분양권 포함)보유	전체시가 원	
	□주식 보유	전체시가 원	☑주식 보유	전체시가 1백만 원			
	□현금 보유 (예금액)	전체보유액 원	☑현금 보유 (예금액)	전체보유액 5백만 원			

2. 양육비 지출내역(학비, 학원비, 식비, 의류비, 병원비, 용돈 등 생활비용을 대략적으로 기재)

가. 현재

학비·학원비: 50만원, 용돈: 30만원, 생활비용: 50만원 = 약 130만원

나. 장래

학원비 등 증가로 약 160만원 예상됨

[제3호 서식]

자의 양육과 친권자결정에 관한 협의서

사 건 20 호 협 협의이혼의사확인신청

당사자 부 성 명
 주민등록번호 -

모 성 명
주민등록번호

협 의 내 용

1. 친권자 및 양육자의 결정 (☐에 ☒표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오).

자녀 이름	성별	생년월일(주민등록번호)	친권자	양육자
	☐ 남 ☐ 여	(년 월 일 -)	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동
	☐ 남 ☐ 여	(년 월 일 -)	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동
	☐ 남 ☐ 여	(년 월 일 -)	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동
	☐ 남 ☐ 여	(년 월 일 -)	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동	☐ 부 ☐ 모 ☐ 부모공동

※ 공동친권, 공동양육의 경우는 이혼 후에도 부모 사이에 원만한 협의가 가능한 경우에만 바람직합니다.

2. 양육비용의 부담 (☐에 √표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오.)

지급인	☐ 부 ☐ 모		지급받는 사람	☐ 부 ☐ 모		
지급방식	☐ 정기금			☐ 일시금		
지급액	이혼신고 다음날부터 자녀들이 각 성년에 이르기 전날까지 미성년자 1인당 매월 금_____원 (한글병기: _____원)			이혼신고 다음날부터 자녀들이 각 성년에 이르기 전날까지의 양육비에 관하여 금_____원 (한글병기: _____원)		
지급일	매월 일			년 월 일		
기타	☐ 양육비는 따로 받지 않고 양육자가 양육비를 부담하겠음. ☐ 기타					
지급받는 계좌	() 은행 예금주 : 계좌번호 :					

※ 성년이후의 교육비 등은 부모가 협의하여 “기타” 란에 기재할 수 있으나, 양육비부담조서에 기재되지 않습니다.

재산 및 양육비 지출 등에 관한 진술서

[※ 주의 : 예외적으로 양육비를 분담하지 않는 경우에만 기재하세요!]

1. 직업 및 재산 현황(해당사항의 □에 ☑ 표시를 하고, 빈칸에 구체적으로 기재하십시오.)

부					모				
직업	□있음 종류	직장명			□있음 종류	직장명			
		월 급여액수 원				월 급여액수 원			
		□일용직근로자	작업내용			□일용직근로자	작업내용		
	일당액 원		월 평균근로일수 일	일당액 원	월 평균근로일수 일				
	□없음	희망직업			□없음	희망직업			
		취업예정일				취업예정일			
예상소득액			예상소득액						
재산	주거지	□아파트	□소유	시가 원	주거지	□아파트	□소유	시가 원	
		크기	□다세대/다 가구주택	□전세		보증금 원	크기	□다세대/ 다가구주택	□전세
	□단독주택		월차임 원		□단독주택	월차임 원			
	평	□부동산(분양권 포함)보유		전체시가 원	평	□부동산(분양권 포함)보유		전체시가 원	
		□주식 보유		전체시가 원		□주식 보유		전체시가 원	
		□현금 보유 (예금액)		전체보유액 원		□현금 보유 (예금액)		전체보유액 원	

2. 양육비 지출내역(학비, 학원비, 식비, 의류비, 병원비, 용돈 등 생활비용을 대략적으로 기재)

가. 현재

나. 장래

자의 양육과 친권자결정에 관한 협의서 작성요령

※ 미성년인 자녀(임신 중인 자를 포함하되, 이혼에 관한 안내를 받은 날부터 3개월 또는 법원이 별도로 정한 기간 내에 성년이 되는 자는 제외)가 있는 부부가 협의이혼을 할 때는 자녀의 **양육과 친권자결정**에 관한 협의서를 확인기일 1개월 전까지 제출하여야 합니다.

※ 이혼의사확인신청후 양육과 친권자결정에 관한 협의가 원활하게 이루어 지지 않는 경우에는 신속하게 가정법원에 그 심판을 청구하여야 합니다.

※ 확인기일까지 협의서를 제출하지 아니한 경우 이혼의사확인이 자연되거나 불확인 처리될 수 있고, 협의한 내용이 **자녀의 복리**에 반하는 경우 가정법원은 보정을 명할 수 있으며 보정에 응하지 않는 경우 불확인 처리됩니다.

※ 이혼신고일 다음날부터 미성년인 자녀들이 각 성년에 이르기 전날까지의 기간에 해당하는 양육비에 관하여는 양육비부담조서가 작성되며, 이혼 후 양육비부담조서에 따른 양육비를 지급하지 않으면 **양육비부담조서**에 의하여 강제집행할 수 있습니다. 그 외 협의사항은 '**별도의 재판절차**'를 통하여 과태료, 감치 등의 제재를 받을 수 있고, 강제집행을 할 수 있습니다.

※ 협의서 작성 전에 가정법원의 상담위원의 상담을 먼저 받아 보실 것을 권고합니다.

1. 친권자 및 양육자의 결정

친권자는 자녀의 재산관리권, 법률행위대리권 등이 있고, 양육자는 자녀와 공동생활을 하며 각종의 위험으로부터 자녀를 보호하는 역할을 합니다. 협의이혼시 친권자 및 양육자는 자의 복리를 우선적으로 고려하여 부 또는 모 일방, 부모 공동으로 지정할 수도 있으며, 친권자와 양육자를 분리하여 지정할 수도 있습니다(**공동친권, 공동양육의 경우는 이혼 후에도 부모 사이에 원만한 협의가 가능한 경우에만** 바람직하며, 각자의 권리·의무, 역할, 동거기간 등을 별도로 명확히 정해 두는 것이 장래의 분쟁을 예방할 수 있습니다).

임신 중인 자의 특징은 자녀이름란에 '모가 임신 중인 자'로 기재하고 생년월일란에 '임신 ○개월'로 기재함으로 하고, 성별란은 기재할 필요가 없습니다.

2. 양육비용의 부담

자녀에 대한 양육의무는 친권자나 양육자가 아니어도 부모로서 부담하여야 할 법률상 의무입니다. 양육비는 자녀의 연령, 자녀의 수, 부모의 재산상황 등을 고려하여 적정한 금액을 협의하여야 합니다. 경제적 능력이 전혀 없는 경우에는 협의에 의해 양육비를 부담하지 않을 수 있습니다. 이혼신고 전 양육비 또는 성년이후의 교육비 등은 부모가 협의하여 "기타"란에 기재할 수 있으나, 양육비부담조서에 기재되지 않으므로, 강제집행을 위하여는 별도의 재판절차가 필요합니다.

3. 면접교섭권의 행사 여부 및 그 방법

「민법」 제837조의2 규정에 따라 이혼 후 자녀를 직접 양육하지 않는 부모(비양육친)의 일방과 자녀는 서로를 만날 권리가 있고, 면접교섭은 자녀가 양쪽 부모의 사랑을 받고 올바르게 자랄 수 있기 위해 꼭 필요합니다. 면접교섭 일시는 자녀의 일정을 고려하여 **정기적·규칙적**으로 정하는 것이 자녀의 안정적인 생활에 도움이 되고, 자녀의 인도장소 및 시간, 면접교섭 장소, 면접교섭시 주의사항(기타 란에 기재) 등을 자세하게 정해야 장래의 분쟁을 방지할 수 있습니다.

4. 첨부서류(재산 및 양육비 지출 등에 관한 진술서)

협의서가 자녀의 복리에 부합하는지 여부를 판단하기 위해 '**양육비는 따로 받지 않고 양육자가 양육비를 부담**'하는 경우에는 부, 모의 월 소득액과 재산에 관한 자료 등이 필요하므로 '**재산 및 양육비 지출 등에 관한 진술서**' 및 증빙서류를 제출합니다.

5. 기타 유의사항

법원은 협의서원본을 2년간 보존한 후 폐기하므로, 법원으로부터 교부받은 협의서등본을 이혼신고 전에 사본하여 보관하시기 바랍니다.